

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4691/2552

นายประวิทย์ เงินแย้ม
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง

พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 30 ทวิ, มาตรา
31 จัตวา

การที่จำเลยที่ 1 ขยายทอดตลาดอาคารพาณิชย์ของจำเลยที่ 2 ซึ่งถูกระงับการ
ดำเนินกิจการตาม พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ซึ่ง
ตามมาตรา 31 จัตวา บัญญัติว่า การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินที่ขายตามวิธีการที่
กำหนดในมาตรา 30 ทวิ จะกระทำไม่ได้ โจทก์หรือบุคคลใดๆ จึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิก
ถอนการโอน รวมทั้งไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันเป็นที่มาของ
การโอนทรัพย์สินรายนี้ได้ กรณีจึงไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของโจทก์
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้พิพากษาว่าการประมูลทรัพย์สินดังกล่าวเป็นโมฆะ
และขอให้เปิดประมูลใหม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย์
พิพาท โจทก์ได้โอนกรรมสิทธิ์เพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์
สามารถซื้อคืนได้ แต่โจทก์ไม่ได้ซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดไว้ จำเลยที่ 1 มีฐานะ

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ต่อมาจำเลยที่ 2 ถูกกระรับการดำเนินกิจการแล้วมาอยู่ภายใต้การดูแลของ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด เพื่อชำระบัญชีตามกฎหมาย ต่อมาโจทก์เสนอราคาซื้อทรัพย์สินแบบเฉพาะเจาะจง โดย ยื่นซองประมูลราคาตามวันเวลาและสถานที่ที่จำเลยที่ 1 กำหนด และดำเนินการ ประมูลทรัพย์สินตามระเบียบและวิธีการขายตามหลักเกณฑ์ทุกประการ พร้อมกับ วางเงินประกันการเสนอซื้อจำนวน 400,000 บาท แต่เมื่อโจทก์ไปยังสถานที่ประมูล ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 พบว่ามีเพียงป้ายประกาศว่า ทรัพย์สินที่โจทก์ประสงค์จะ ประมูลอยู่ในอันดับที่ 38 แต่ไม่มีการประมูลโดยไม่ทราบเหตุผล ครั้นโจทก์สืบทราบ ว่าจะมีการประมูลโจทก์จึงไปขอประมูลแต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 แจ้งว่าโจทก์หมด สิทธิประมูล และเมื่อโจทก์เข้าไปสถานที่ประมูลก็พบที่มีการสมรู้ร่วมกันฉ้อฉล (ฮั้ว กัน) ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ ไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหายต้องเสียสิทธิในการประมูลอาคารพาณิชย์ที่ตนครอบ ครองไป ขอให้ศาลพิพากษาว่าการประมูลทรัพย์สินดังกล่าวที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ประมูลเป็นโมฆะ และขอให้เปิดประมูลใหม่ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์สินไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินที่ถูกกระรับ การดำเนินกิจการได้ดำเนินการไปตามวิธีการที่คณะกรรมการของจำเลยที่ 1 กำหนด ไว้ และมีการประกาศตามระเบียบและกฎหมายโดยชอบแล้ว แต่โจทก์ปฏิบัติไม่ครบ ถ้วน โจทก์เพียงแต่เสนอราคาซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง คือ 7,860,375 บาท ตามที่จำเลยที่ 1 กำหนด และโจทก์ไม่ได้ร่วมในขั้นตอนการประมูลแข่งขันราคาดัง กล่าว ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขัดแย้งกันเอง อีกทั้งโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจาก โจทก์มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน พ.ศ.2540 กล่าวคือ โจทก์มิได้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาตาม

กฎหมายและตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้บัญญัติจัดแจ้งในมาตรา 30 จัดว่า
ว่าการเพิกถอน การโอนทรัพย์สินที่ขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 30 ทวิ มิ
อาจกระทำได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า การประมูลขายทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 นั้น กระทำโดย
ชอบตามขั้นตอนและตามกฎหมายแล้ว ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม มิได้บรรยายโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่
3 กระทำการอย่างไรที่ไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการขอเพิก
ถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่พิพาท จำเลยที่ 3 ประมูลซื้อทรัพย์สินในคดีนี้โดยสุจริตและ
เสียค่าตอบแทน โดยชอบด้วยกฎหมาย จะมีการฮั้วกันระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลย
ที่ 2 หรือไม่อย่างไร จำเลยที่ 3 ไม่ทราบ และไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิด
ด้วยอีกทั้งสามมีของจำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้มีเพื่อนเป็นกรรมการเกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1
และจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในฐานะเป็น
บุคคลภายนอกโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 3 และไม่มีสิทธิขอให้ศาลพิพากษาให้การ
ประมูลขายทรัพย์สินคดีนี้เป็นโมฆะหรือขอให้ศาลเพิกถอนการประมูล เพราะหาก
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ก็สามารถฟ้องเรียกค่า
เสียหายเอาจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 โดยตรง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 2 ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ด
ขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้จำหน่ายคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3
แล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม่ เห็นว่า ตามหมายเหตุท้ายพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ว่ามีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของชาติอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องเร่งรัดให้มีการระดมเงินทุน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจและสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ให้องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงินเข้าควบคุมเพื่อชำระบัญชีต่อไปซึ่งในการชำระบัญชีจำเป็นต้องขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินนั้นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจำเป็นต้องมีมาตรการเป็นพิเศษผ่อนคลายจากกรณีปกติทั่วไปเพื่อให้องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงินสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้แล้วเสร็จได้รวดเร็วเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทรัพย์สินอันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ จากเหตุผลดังกล่าวแสดงว่าการขายทอดตลาดอาคารพาณิชย์ของจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ซึ่งดำเนินการโดยจำเลยที่ 1 เพื่อชำระบัญชีต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อกฎหมายดังกล่าวในมาตรา 31 จัตวา บัญญัติว่าการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินที่ได้ขายตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรา 30 ทวิ จะกระทำไม่ได้ โจทก์หรือบุคคลใดๆ จึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนการโอนรวมทั้งไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันเป็นที่มาของการโอน

ทรัพย์สินนี้ด้วย กรณีจึงไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ตรีวุฒิ สาขากร-พิทักษ์ คงจันทร์-เฉลียว พลวิเศษ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการ
โอนขายที่ดินของโจทก์ โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ (ปรส.)
อ้างว่าจำเลย (ปรส.) สมรู้ร่วมกันกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำเลยที่ 2 ฉ้อฉลโจทก์
ดำเนินการขายทอดตลาดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่บัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขฟื้นฟูฐานะของสถาบันการเงินต่างๆ
ที่ถูกระงับกิจการโดยให้สถาบันการเงินเหล่านั้นจัดทำแผนเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู
ฐานะอันเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การจำหน่ายจ่ายโอน
ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดของ ปรส. ดังกล่าวย่อมมีอำนาจกระทำได้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการของ ปรส. ที่กำหนดไว้เป็นการ
เฉพาะโดยมิพักต้องพิจารณาว่าจะมีเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามหลักทั่วไป

ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 หรือไม่
อย่างไรก็ดีในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 นอกจาก
รัฐบาลจะได้ออกพระราชกำหนดดังกล่าวเพื่อให้อำนาจ ปรส. เข้าชำระบัญชีและ
จำหน่ายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินในการเร่งแก้ปัญหาและรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและเพื่อให้การดำเนิน
การชำระบัญชีและการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ต่อมารัฐบาลยังได้ออกพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ.2544 เพื่อจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท.) หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์
แห่งชาติเพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่จัดว่าเป็นสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน
ที่ถูกระงับกิจการด้วยการให้ บสท. รับโอนสินทรัพย์ที่จัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้หรือสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาให้บริษัทบริหารสินทรัพย์
นำมาบริหารจัดการตามวิธีการที่กำหนดไว้ ส่งผลให้รัฐบาลจำต้องออกพระราช
กำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 (พ.ศ.2550) กำหนดวิธี
การหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดังกล่าวให้กับสถาบันการ
เงินและให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วยกันเองได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันการโอนตามวิธี
การสุดท้ายนี้ย่อมต้องเป็นไปเพื่อให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ไขวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในภาพรวม ดัง
นั้นในกรณีที่มีการโอนขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ไปให้
สถาบันการเงินหรือโอนขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วยกันตามกฎหมายข้างต้น
แล้ว ย่อมเป็นผลให้ยกเว้นบททั่วไป เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4 แม้ว่าจะเป็นการ
โอนในชั้นบังคับคดีของศาล ผู้รับโอนย่อมมีสิทธิที่จะบังคับคดีและสวมสิทธิความเป็น

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย พิสิฐ ธรรมกุล